

שם: _____

מבחני דף היומי

בבא מציעא נט: - עא:

(א) המוכר יין לחבירו, האם יכול לערב לו שמרים ביין.

(ב) האם המלוה או יורשיו חייבים להחזיר מעות שקיבלו בריבית.

(ג) מי שקבל בפרעון החוב סכום שעודף על החוב, האם חייב להחזיר את העודף.

(ד) הלוהו על שדהו שאם לא יפרע את החוב תוך ג' שנים, תהיה השדה שייכת למלוה, האם השדה נקנית לו או לא.

(ה) במקום שהלווה פדה במעות את השדה שמשכן למלוה, מי מקבל את הפירות התלושין שבשדה.

(ו) שני שותפים שאחד רוצה לחלוק במעות השותפות שלא מדעת חבירו, האם יכול לחלוק את המעות שלא בבי"ד.

(ז) האם גר קונה עבד עברי.

המבחן הבא על בבא מציעא עא: - פה: יתקיים בס"ד ביום חמישי ט"ו אייר

תשובות

- א. שמרים של יין אחר אינו יכול, אבל את שמרי היין הנמכר יכול לערב.
- ב. בריבית שאינה קצוצה א"צ להחזיר. בריבית קצוצה מחלוקת אם המלוה חייב להחזיר, ויורשי המלוה ודאי אין צריכים.
- ג. אם בכדי שהדעת טועה כגון שיש לתלות שטעה בחמישיות ועשיריות, יחזיר, ואם לא, הוי מתנה.
- ד. אם אמר מעכשיו, השדה קנויה לו. ואם לא אמר מעכשיו הויא אסמכתא, ונחלקו האמוראים אם אסמכתא קניא. [ואם רואים שהלווה מקפיד שלא למכור שדות אפי' בשווין כדי לפרוע החוב, אלא רק שדה זו, קנה לכו"ע, כיון שמוכח שלא חשש ששדהו תיגבה וסמך דעתו].
- ה. אם הפירות על הקרקע בין מחוברים ובין תלושים, הרי הם של הלווה. אבל אם הגביהם המלוה, או שהם על מחצלותיו למ"ד כליו של קונה קונים לו ברשות מוכר, הרי הם שלו.
- ו. זוזי טבי וטבי או תקילי ותקילי כמאן דפליגי דמו, אבל זוזי טבי ותקילי אינו יכול לחלוק אלא בבי"ד.
- ז. קונה כנכרי שאינו מורישו לבנו.